COMUNICACIÓN TÉCNICA Nº 06-2026-NEMAEC-LACC

A	:	**ARQ. RAUL ROMERO ZAPATA** Residente de Servicio – CPNP Ensenada
CC	:	**ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ** Representante Común – CONSORCIO ENSENADA
DE	:	**LUIS ALBERTO CALLUPE CASTILLO** Monitor de obra del NEMAEC
ASUNTO	:	**Absolución de Consultas Técnicas – Informe de Compatibilidad N° 001-2026-CEPP/RESIDENCIA - ENSENADA**
REFERENCIA	:	Contrato N° 0015-2026-NEMAEC Informe N° 001-2026-CEPP/RESIDENCIA (Recibido el 07 de febrero de 2026)
FECHA	:	Lince, 10 de febrero de 2026

---

1. ANTECEDENTES

- **De la Relación Contractual:** Con fecha 28 de enero de 2026, se suscribió el **Contrato N° 015-2026-NEMAEC** con el **CONSORCIO ENSENADA** para el servicio de mantenimiento de las comisarías CPNP La Ensenada y CPNP Carabayllo, por un monto **total adjudicado de S/. 698,843.48** (Seiscientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y tres con 48/100 Soles), el cual incluye todos los impuestos de Ley.
- **Del Plazo de Ejecución:** Según lo estipulado en las cláusulas contractuales, el plazo de ejecución es de cuarenta y cinco (45) días calendario, los cuales se computan de manera indefectible a partir del día siguiente de la firma del contrato. En tal sentido, el plazo se encuentra en curso para ambas sedes desde el 29 de enero de 2026.
- **Del Incumplimiento y Alerta Técnica:** Mediante el Informe Técnico Nº 011-2026-NEMAEC-LACC, esta Monitoria reportó formalmente la inasistencia del personal clave (Residente de Servicio) originalmente ofertado para la sede CPNP La Ensenada durante el hito de inicio. Dicha omisión generó una demora en el

arranque físico de las actividades en esta sede, siendo este retraso de entera responsabilidad del contratista.

- **De la Sustitución de Personal y Entrega de Terreno:** Tras la propuesta de cambio de profesional y la posterior autorización de la Coordinación General del NEMAEC, el día 05 de febrero de 2026 se procedió a la suscripción del Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Actividades en la sede CPNP La Ensenada, quedando regularizada la dirección técnica en campo.
- **Del Informe de Compatibilidad:** Con fecha 07 de febrero de 2026, la nueva Residencia de Servicio presentó el **Informe N° 001-2026-CEPP/RESIDENCIA,** solicitando precisiones técnicas sobre partidas de acabados e instalaciones, las cuales son objeto de absolución mediante el presente documento.
- **De la Monitoria:** el presente documento se emite en el marco de las facultades de monitoreo y supervisión establecidas en el **Convenio N° 005-2025-FONCODES** y la **Norma Técnica N° 04-2025-FONCODES/UGPE**, orientadas a garantizar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos.

2. ESTADO DE AVANCE FÍSICO

Situación del Cronograma Contractual: De acuerdo con el Cronograma de Ejecución vigente, el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario se inició el 29 de enero de 2026. A la fecha de emisión del presente comunicado, han transcurrido 13 días calendario, lo que representa el 28.8% del tiempo total del contrato.

- **Registro de Retraso Crítico en Sede Ensenada:** Se comunica al contratista que, debido a la inasistencia del Residente de Servicio originalmente ofertado, hecho reportado mediante **Informe Técnico Nº 011-2026-NEMAEC-LACC**, las actividades físicas en la CPNP La Ensenada iniciaron formalmente recién el 05 de febrero de 2026. Este desfase de siete (07) días calendario de inactividad técnica en campo ha generado un retraso acumulado respecto al avance programado, siendo este de entera responsabilidad del **CONSORCIO ENSENADA**.
- **Disponibilidad del Terreno:** Tras la firma del Acta de Entrega de Terreno el 05/02/2026, el contratista cuenta con la libre disponibilidad de todas las áreas de la CPNP La Ensenada. Por tanto, no existe impedimento alguno para la ejecución

masiva de frentes de trabajo.

- **Exigencia de Plan de Recuperación:** Bajo los términos de la Cláusula de Cumplimiento, se ordena al Residente de Servicio presentar en un plazo máximo de 24 horas un Cronograma de Aceleración de Trabajos. Este plan deberá detallar:

  - Incremento de mano de obra (cuadrillas en paralelo).
  - Ampliación de horarios de trabajo si fuera necesario.
  - Aseguramiento del stock de materiales en obra para evitar paralizaciones por falta de insumos.

3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y CONTROL DOCUMENTARIO

- **Tolerancia Cero en Seguros y EPP (Reiterativo):** Se comunica al contratista que no se permitirá el ingreso ni la permanencia de personal que no cuente con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente (Salud y Pensión) y sus Equipos de Protección Personal (EPP) completos.

  - Al existir antecedentes directos de haber detectado personal en obra incumpliendo estas condiciones de seguridad, se advierte que, de detectarse una nueva incidencia, esta Monitoria informará de inmediato a la Presidencia del NEMAEC para la aplicación de las penalidades máximas estipuladas en el contrato, por poner en riesgo la integridad del personal y la responsabilidad civil del Núcleo Ejecutor.

- . **Implementación del Plan de Seguridad y Salud (PSST):** Dada la naturaleza operativa de la **CPNP La Ensenada**, el contratista es responsable de la segregación estricta de las áreas de trabajo. La falta de señalización o el desorden que afecte el tránsito policial será causal de paralización de actividades.
- **Control Documentario y Reporte Semanal Obligatorio:** Con el fin de asegurar un monitoreo real del avance y mitigar el retraso generado por el cambio de residente, se dispone lo siguiente:
  - **Informes Semanales:** El Residente de Servicio deberá presentar, de manera obligatoria, un **Informe de Avance Semanal todos los viernes** antes de las 17:00 horas. Este informe debe contener el porcentaje de avance ejecutado por semanas y acumulado, panel fotográfico, registro de

personal y copia del cuaderno de obra.

- **Cuaderno de Obra:** El llenado debe ser diario y permanecer en obra para la revisión de esta Monitoria.

- **Limpieza y Eliminación de Desmonte:** Se exige la eliminación diaria de residuos sólidos y desmonte. No se permitirá el almacenamiento de escombros en áreas de uso común de la comisaría, bajo responsabilidad de la residencia.

4. GESTION DE INFORMACION Y ESTRUCTURA DE CIERRE

- **Uso de Plataforma Digital:** Se ha dispuesto una carpeta compartida en **Google Drive** para la carga de información. Los accesos serán:

  - **Editores:** Residente de Servicio y PDR (Carga diaria y semanal de evidencias y protocolos, etc).
  - **Visor:** Representante Común (Supervisión de su personal).

- **Estructura de Cierre Obligatoria:** Se comunica al contratista que, para la conformidad del servicio, deberá implementar el Dossier de Control Documentario y Técnico siguiendo la estructura oficial del NEMAEC, la cual incluye de forma irrestricta:

  - **Gestión Contractual:** Cronograma sincerado (firmado), Ficha Técnica, CV y Habilidad del Residente.
  - **Control de Calidad:** Certificados de materiales, fichas técnicas y guías de remisión.
  - **Protocolos de Liberación:** Protocolos firmados de todas las partidas (eléctricas, sanitarias, acabados, etc.).
  - **Seguimiento:** Copias del Cuaderno de Incidencias, informes semanales y actas firmadas con el Comisario-PNP (solo si se requiere como evidencia de sustento).
  - **Dossier SST y Ambiental:** Registros de inducción, matriz IPERC, SCTR, entrega de EPP y Plan de Residuos.

- **Advertencia de Conformidad:** Se enfatiza que **no se admitirá la recepción del servicio ni se tramitará el cierre final,** si el Dossier no se encuentra debidamente

cargado en el Drive y foliado en físico conforme a esta estructura. El incumplimiento en la entrega de estos documentos será causal de aplicación de penalidades por falta de protocolos (10% del monto total).

5. CONSULTAS TÉCNICAS Y PRONUNCIAMIENTO

5.1 Sobre la Consulta N° 01 – A: Intervención en el área de OPC y columnas metálicas.

5.1.1. Planteamiento del Contratista: La Residencia de Servicio (Informe N° 001-2026-CEPP/RESIDENCIA) indica que los planos de arquitectura y estructura no precisan si se realizará un corte parcial de los muros existentes para el empotramiento de las columnas metálicas o si estas serán adosadas en el área de la Oficina de Participación Ciudadana (OPC).

5.1.2 Análisis y Aclaración Técnica:

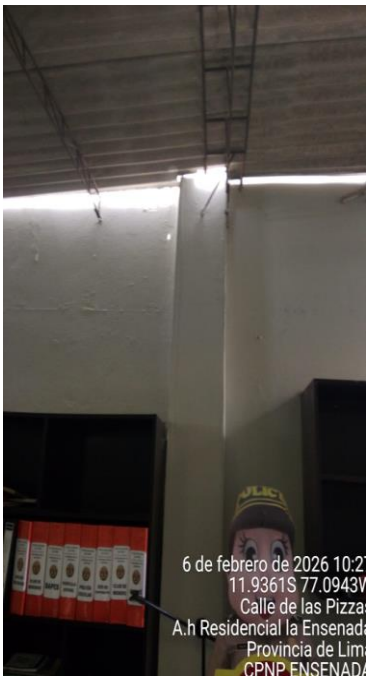
5.1.2.1. Naturaleza del Contrato y Documentación: El servicio se rige bajo el sistema de **Suma Alzada**, lo que implica que el contratista ofertó por el íntegro de los trabajos tras haber realizado la **Visita Técnica**. Cualquier detalle no precisado en planos, pero necesario para la finalidad del servicio, debió ser advertido en la etapa de consultas antes de la Buena Pro. Por tanto, es obligación del contratista ejecutar la solución técnica sin que ello implique mayores costos o variaciones al monto contractual de S/. 698,843.48.

5.1.2.2. Cumplimiento de Estándares e ISOs: Se exige el cumplimiento estricto de la Norma E.070 (Albañilería). No se autoriza el debilitamiento de muros portantes. El estándar de calidad del NEMAEC busca la seguridad estructural de la infraestructura policial.

5.1.2.3. Control de Calidad y Buenas Prácticas: Se ha verificado en campo la existencia de columnas de concreto que requieren ser identificadas y, de ser el caso, ampliadas o reforzadas según la necesidad técnica del área OPC. Es responsabilidad absoluta del contratista la ejecución de dichas ampliaciones o la instalación de columnas metálicas desde el nivel de piso, asegurando la estabilidad del sistema. Al ser suma alzada, el contratista debe prever los recursos para estas labores ya identificadas en la inspección ocular previa.

.

Imagen 1. *Foto de áreas a intervenir*



5.1.2.4. Disposición del Monitor:

- **Identificación Prioritaria:** El contratista debe identificar las columnas de concreto existentes en el área OPC para su puesta en valor y acondicionamiento.
- **Instalación de Columnas Metálicas:** En caso de que tras la verificación se determine la inexistencia de elementos de soporte en puntos específicos, se dispone la instalación de columnas metálicas **desde el nivel de piso terminado (NPT)**, ancladas debidamente a la base estructural.
- **Prohibición de Daño:** Bajo ninguna circunstancia se autoriza el corte, picado o debilitamiento de los muros portantes actuales. Las columnas metálicas, de ser necesarias, irán **adosadas** y no empotradas.

5.1.2.5. Pronunciamiento sobre el Plazo: Al ser una precisión técnica sobre una partida ya contemplada y conocida por el contratista desde la visita técnica, **NO genera derecho a ampliación de plazo**. El contratista debe prever los recursos necesarios para cumplir con el cronograma vigente, considerando el retraso ya acumulado por causas imputables a su representada.

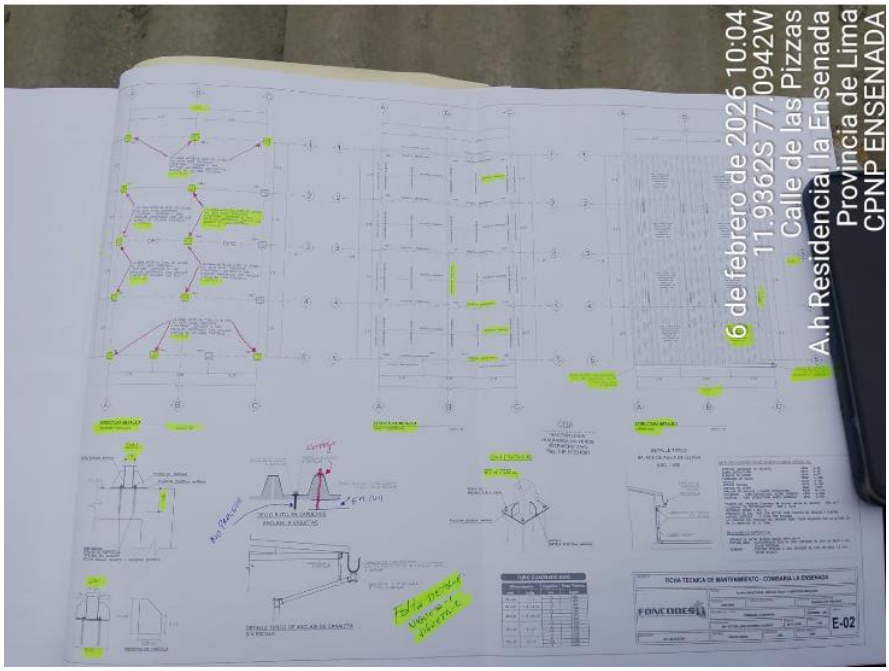
.5.2 Sobre la consulta N° 01 - B: Instalación de columnas metálicas centrales y falta de detalles de corte.

5.2.1 Planteamiento del Contratista: La Residencia de Servicio (Informe N° 001-2026-CEPP/RESIDENCIA) cuestiona la instalación de tres (03) columnas metálicas centrales en el área de OPC, solicitando definir si se anulan o se mantienen. Asimismo, alega la ausencia de planos de corte y detalles constructivos (alturas de piso a techo) para la ejecución de la cobertura.

5.2.2. Análisis y Aclaración Técnica:

- **5.2.2.1. Naturaleza del Contrato y Documentación:** El servicio es a **Suma Alzada**. El expediente técnico y la ficha técnica aprobada son documentos vinculantes. El contratista, al aceptar el contrato tras la visita técnica, validó la viabilidad de la meta física. No es facultad del contratista decidir la anulación de elementos estructurales planteados para el soporte de la cobertura basándose en una apreciación subjetiva de "falta de detalles".
- **5.2.2.2. Cumplimiento de Estándares e ISOs:** La modificación de un diseño estructural requiere un nuevo cálculo que garantice la estabilidad de la cobertura bajo cargas de viento y sismo (Normas **E.020** y **E.030**). El NEMAEC prioriza la seguridad de la infraestructura; por lo tanto, cualquier cambio debe estar respaldado por una memoria de cálculo firmada por un especialista.
- **5.2.2.3. Control de Calidad y Buenas Prácticas:** Como buena práctica de ingeniería, se determina que la omisión de un plano de corte no invalida la obligación de ejecutar la columna, ya que la altura de entrepiso es una medida fácilmente obtenible en campo por el personal técnico del contratista. **Es responsabilidad del contratista generar sus propios planos de taller y detalles de ejecución** basándose en la realidad física de la comisaría.

***Imagen 2**. Verificación en Campo – Cobertura OPC*



5.2.2.4. Disposición del Monitor:

- **Ejecución Obligatoria: SE DISPONE** que el contratista ejecute las tres (03) columnas metálicas conforme indican los planos de la ficha técnica aprobada. No

se autoriza la eliminación de dichos elementos.

- **Alternativa de Rediseño:** Únicamente se evaluará una modificación si el **CONSORCIO ENSENADA** presenta, a su cuenta y costo, un nuevo diseño estructural firmado por un Ingeniero Civil colegiado, que incluya Memoria de Cálculo y Planos de Detalle, garantizando que la cobertura tendrá la misma o mayor estabilidad sin dichas columnas.
- **Sin Costo Adicional:** Al ser suma alzada, si el contratista opta por proponer un cambio, este no generará ningún adicional, deductivo ni modificación al monto contractual.
- **Responsabilidad de Detalles:** Los detalles constructivos menores (alturas, fijaciones) deben ser asumidos y resueltos por la contratista como parte de su ingeniería de detalle.

5.2.2.5. Pronunciamiento sobre el Plazo: Esta consulta no justifica ninguna paralización en la fabricación de la cobertura. El contratista debe actuar con diligencia para no agravar el retraso acumulado. **NO genera derecho a ampliación de plazo.**

5.3. SOBRE LA CONSULTA N° 01 - C: Detalle de fijación de tornillos en cobertura trapezoidal.

5.3.1. Planteamiento del Contratista: La Residencia observa que, en los planos de detalle estructural, los tornillos de fijación se indican fuera de la cresta (zona alta) de la cobertura. Solicita la corrección del detalle constructivo para que los tornillos y sellos de estanqueidad se ubiquen adecuadamente y así evitar filtraciones.

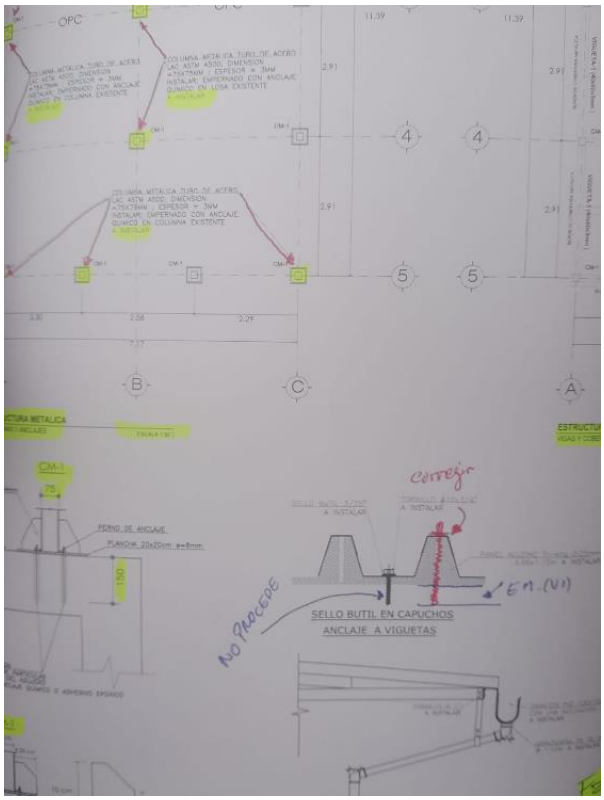
5.3.2. Análisis y Aclaración Técnica:

- **5.3.2.1. Naturaleza del Contrato y Documentación:** Al ser un contrato a **Suma Alzada**, el contratista asume la responsabilidad de la operatividad final del sistema. Las deficiencias menores en los gráficos de detalles no eximen al contratista de su obligación de aplicar la **buena práctica de ingeniería**. La visita técnica previa debió servir para identificar el tipo de cobertura y los accesorios de fijación necesarios para el entorno de Puente Piedra.
- **5.3.2.2. Cumplimiento de Estándares e ISOs:** La instalación debe cumplir con los estándares de estanqueidad para coberturas metálicas. El uso de tornillos

autoperforantes con arandelas de neopreno (EPDM) en la **cresta (parte alta)** de la onda trapezoidal es un estándar industrial básico para garantizar la impermeabilidad, alineado con criterios de calidad para infraestructuras públicas.

- **5.3.2.3. Control de Calidad y Buenas Prácticas:** Es responsabilidad del contratista, como ejecutor especializado, asegurar que no existan filtraciones. El Monitor de Obra no validará ninguna instalación de cobertura que coloque fijaciones en el valle (zona baja) de la plancha, por ser técnicamente incorrecto. **Cualquier accesorio adicional (capuchones, sellos especiales o tornillos de mayor longitud) para corregir el detalle y asegurar la cresta, corre por cuenta exclusiva del contratista.**

Imagen 3. *Foto de Indicación en Campo – Mejora de Instalación.*



- **5.3.2.4. Disposición del Monitor:**

  - **Corrección de Ejecución: SE DISPONE** que la fijación de la cobertura se realice obligatoriamente en la **cresta o zona alta** de la plancha trapezoidal, utilizando tornillos con arandela de neopreno y capuchón metálico si fuera

necesario para garantizar la estanqueidad.

- **Responsabilidad Técnica:** El contratista debe presentar el cuadro de materiales y la ficha técnica de los tornillos a utilizar para aprobación del Monitor antes de su instalación.
- **Garantía:** El contratista garantiza por vicios ocultos cualquier filtración derivada de una mala instalación de estos elementos.

- **5.3.2.5. Pronunciamiento sobre el Plazo:** Esta precisión técnica sobre el método de fijación no altera el rendimiento de la partida ni la ruta crítica. **NO genera derecho a ampliación de plazo.**

5.4. SOBRE LA CONSULTA N° 02: Ausencia de cortes y detalles por cambios de nivel en pisos.

5.4.1. Planteamiento del Contratista: La Residencia solicita nuevos planos de cortes y detalles constructivos para definir los cambios de altura de piso en el primer y tercer nivel, alegando que esto impide la correcta ejecución.

5.4.2. Análisis y Aclaración Técnica:

5.4.2.1. Naturaleza del Contrato y Documentación: El servicio se rige bajo el sistema de **Suma Alzada**. Es fundamental precisar que el objeto del contrato es el **Mantenimiento y Acondicionamiento** de una infraestructura existente, no la construcción de una edificación nueva. El contratista, al realizar la **Visita Técnica**, aceptó las condiciones físicas actuales de la comisaría, incluyendo sus niveles y desniveles.

5.4.2.2. Cumplimiento de Estándares e ISOs: La adecuación debe cumplir con los estándares de transitabilidad y seguridad. Al ser una intervención de mantenimiento, el criterio técnico manda la **adaptación** a la estructura existente para mejorar su funcionalidad, sin necesidad de alterar la volumetría o los niveles base ya establecidos.

5.4.2.3. Control de Calidad y Buenas Prácticas: Como buena práctica en servicios de mantenimiento, la identificación de niveles para la colocación de pisos y acabados es una labor operativa de campo. **No es necesario, ni corresponde, la elaboración de nuevos planos de niveles** por parte de la entidad, ya que el trabajo consiste en mejorar y adecuar sobre lo ya construido. El contratista debe utilizar su pericia técnica para garantizar

encuentros estéticos y funcionales entre ambientes.

5.4.2.4. Disposición del Monitor:

- **Labor de Adecuación: SE DISPONE** que el contratista proceda con la adecuación de los acabados de piso respetando los niveles actuales de la infraestructura.
- **Responsabilidad Técnica:** La definición de las cotas de acabado para garantizar el drenaje o la transición entre ambientes es responsabilidad exclusiva de la Residencia, debiendo resolverse mediante el uso de herramientas básicas de nivelación en campo.
- **Sin Adicionales:** Se ratifica que cualquier trabajo de relleno, nivelación o transición necesario para la correcta colocación de los acabados está incluido en su oferta a suma alzada.

5.4.2.5. Pronunciamiento sobre el Plazo: Siendo una labor de mantenimiento sobre superficies ya existentes, esta consulta no representa ninguna dificultad técnica que altere el cronograma. **NO genera derecho a ampliación de plazo.**

5.5. SOBRE LA CONSULTA N° 03: Validación de colores de pintura y códigos Pantone.

5.5.1. Planteamiento del Contratista: La Residencia de Servicio solicita que la Monitoria remita las muestras de referencia Pantone de los colores de pintura para interiores y exteriores de todos los ambientes, a fin de validar la especificación técnica del proyecto.

5.5.2. Análisis y Aclaración Técnica:

5.5.2.1. Naturaleza del Contrato y Documentación: El contrato a **Suma Alzada** obliga al contratista a cumplir con la finalidad del servicio, que es la adecuación estética y funcional de la comisaría. La elección de colores no es discrecional, sino que responde a la **Directiva Institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP)** sobre identidad corporativa en infraestructura, la cual es de conocimiento público y obligatorio para todo proveedor del Estado que intervenga locales policiales.

5.5.2.2. Cumplimiento de Estándares e ISOs: Se exige el cumplimiento del estándar de imagen institucional. El uso de los códigos de color correctos (Verde Policial y Blanco)

garantiza la uniformidad de las sedes a nivel nacional. La calidad de la pintura debe cumplir con las normas técnicas de resistencia a la intemperie y lavabilidad.

5.5.2.3. Control de Calidad y Buenas Prácticas: Como buena práctica en mantenimiento, **no corresponde al Monitor "entregar" muestras físicas**, sino validar las propuestas por el contratista. El contratista debe adquirir la pintura basándose en la directiva adjunta y presentar las cartillas de color (mocheteo) en obra. Se ha verificado que en esta etapa de adecuación es vital la aprobación previa para evitar reprocesos por tonos incorrectos.

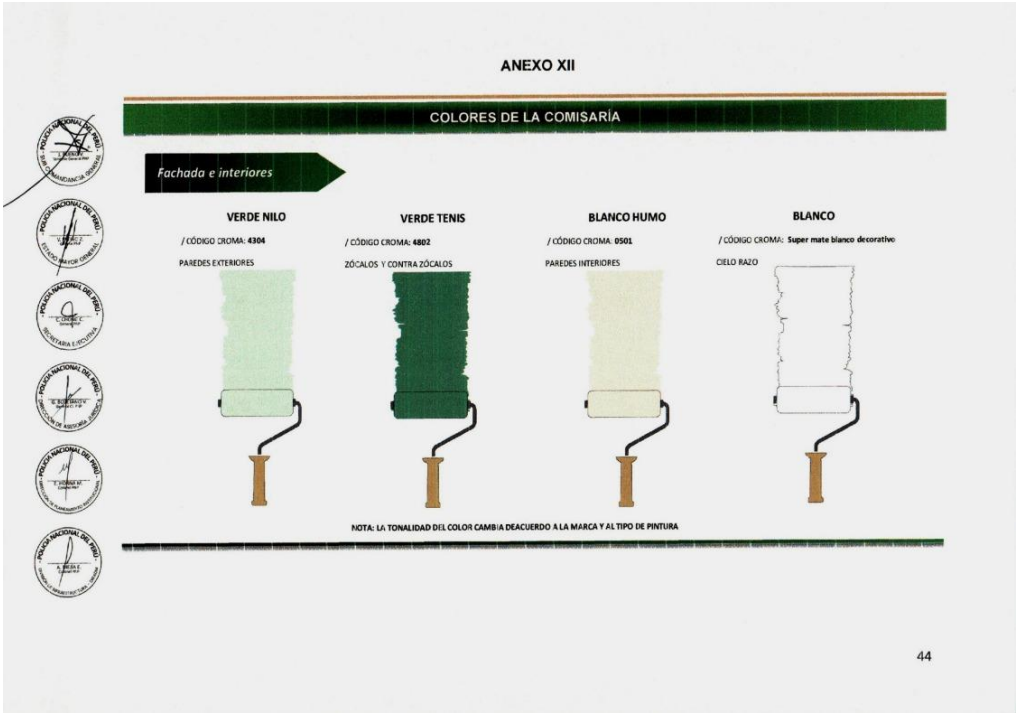
Documento 1. *Colores definidos según la Directiva PNP*

COLORES DEFINIDOS SEGÚN LA DIRECTIVA PNP

1. **Cerámicas en pasillos y SSHH**
   - **Tonos claros y neutros**: blanco, beige, gris suave.
   - **Objetivo**: facilitar la limpieza, control sanitario y dar sensación de amplitud.
   - **Recomendación técnica**: usar cerámicas antideslizantes en pasillos y de fácil lavado en SSHH.
2. **Paredes interiores**
   - **Colores neutros**: blanco, crema, gris claro.
   - **Finalidad**: mejorar la iluminación natural y artificial, transmitir orden y neutralidad institucional.
   - **Áreas administrativas y de atención al público**: preferencia por blanco o crema para proyectar transparencia y confianza.
3. **Paredes exteriores**
   - **Colores oficiales de la PNP**:
     - **VERDE NILO Y VERDE TENIS** (tono medio a oscuro, según paleta oficial).
     - **Blanco** para franjas, detalles y zócalos.
   - **Objetivo**: uniformizar la imagen de las comisarías y asegurar fácil reconocimiento por la ciudadanía.

Consideraciones técnicas

- **Uniformidad**: todas las comisarías deben aplicar la misma paleta para mantener identidad institucional.
- **Mantenimiento**: colores claros facilitan la detección de deterioro y limpieza.
- **Seguridad**: en pasillos y SSHH, cerámicas deben ser antideslizantes para evitar accidentes.
- **Imagen institucional**: el verde tenis , verde nilo, blanco en exteriores refuerzan la presencia de la PNP en la comunidad.


ANEXO XII

COLORES DE LA COMISARÍA

Fachada e interiores

VERDE NILO	VERDE TENIS	BLANCO HUMO	BLANCO
/ CÓDIGO CROMA: 4304	/ CÓDIGO CROMA: 4802	/ CÓDIGO CROMA: 0501	/ CÓDIGO CROMA: Super mate blanco decorativo
PAREDES EXTERIORES	ZÓCALOS Y CONTRA ZÓCALOS	PAREDES INTERIORES	CIELO RAZO

NOTA: LA TONALIDAD DEL COLOR CAMBIA DEACUERDO A LA MARCA Y AL TIPO DE PINTURA

44

5.5.2.4. Disposición del Monitor:

- **Sujeción a Directiva:** Se adjunta a la presente la Directiva de la PNP que especifica los colores oficiales. El contratista deberá ceñirse estrictamente a estos códigos.
- **Presentación de Muestras: SE DISPONE** que el contratista presente en un plazo de 48 horas las muestras físicas de pintura (mocheteos de 0.50m x 0.50m) en los muros de la CPNP La Ensenada para la aprobación final de esta Monitoría.
- **Certificación:** Junto con las muestras, deberá entregar la ficha técnica de la pintura, la cual debe ser de primera calidad, asegurando el poder cubriente y la durabilidad en ambientes de alto tránsito.

5.5.2.5. Pronunciamiento sobre el Plazo: La definición de colores mediante directiva institucional es un estándar predecible. Esta precisión **NO genera derecho a ampliación de plazo**, debiendo el contratista iniciar el suministro de inmediato para no afectar el cronograma.

5.6. SOBRE LA CONSULTA N° 04: Especificaciones de cerámicos, porcelanatos y grado de tránsito.

5.6.1. Planteamiento del Contratista: La Residencia de Servicio indica que no se

especifica el grado de tránsito (PEI) ni el tipo de acabado (esmaltado, pulido o rugoso) para los revestimientos de piso, solicitando que la Monitoría remita muestras y especificaciones de calidad.

5.6.2. Análisis y Aclaración Técnica:

5.6.2.1. Naturaleza del Contrato y Documentación: Al ser un contrato a **Suma Alzada**, el contratista tiene la obligación de suministrar materiales que garanticen la operatividad y durabilidad de la infraestructura. La información solicitada se encuentra estandarizada en la **Directiva de la PNP** adjunta en la consulta anterior, la cual define los criterios de mantenimiento y adecuación para locales policiales.

5.6.2.2. Cumplimiento de Estándares e ISOs: Toda partida de pisos debe cumplir con la **Norma Técnica Peruana (NTP)** correspondiente a cerámicos y porcelanatos. Al tratarse de una comisaría, los materiales deben ser de **alto tránsito (PEI V)** en áreas comunes y administrativas, y con acabado **antideslizante** en zonas húmedas (SS.HH.), para garantizar la seguridad del personal y del público usuario.

5.6.2.3. Control de Calidad y Buenas Prácticas: Como se estableció en el punto anterior, **no corresponde al Monitor suministrar muestras**, sino validar la propuesta técnica del contratista. Es responsabilidad de la contratista seleccionar el material que se adecúe a lo exigido en la directiva y presentar las fichas técnicas y muestras físicas en obra para su liberación previa a la instalación.

5.6.2.4. Disposición del Monitor:

- **Sujeción a Estándares:** Se dispone que el contratista revise la **Directiva de la PNP** (adjunta en el ítem 5.5) para la elección de los revestimientos.
- **Mínimos Técnicos:** Se exige como mínimo **Porcelanato de alto tránsito** en ingresos y pasadizos, y **Cerámico antideslizante** en servicios higiénicos.
- **Aprobación de Muestras:** El contratista debe presentar en obra el catálogo de materiales y muestras físicas para la firma del protocolo de calidad antes de cualquier avance físico en esta partida.
- **Adecuación:** Al ser un servicio de mantenimiento, el contratista debe asegurar que los nuevos pisos se adecúen estéticamente a los ambientes existentes que no

serán intervenidos.

5.6.2.5. Pronunciamiento sobre el Plazo: El cumplimiento de directivas institucionales es una condición contractual básica. Esta precisión **NO genera derecho a ampliación de plazo**.

5.7. SOBRE LA CONSULTA N° 05: Instalaciones eléctricas y método de empotramiento en muros.

5.7.1. Planteamiento del Contratista: La Residencia de Servicio recomienda evitar el empotramiento de tuberías de tomacorrientes en muros existentes, sugiriendo que las canalizaciones se realicen por el piso para no debilitar la capacidad estructural de los muros portantes de la comisaría.

5.7.2. Análisis y Aclaración Técnica:

5.7.2.1. Naturaleza del Contrato y Documentación: El servicio se ejecuta a **Suma Alzada** y debe ceñirse estrictamente a la **Ficha Técnica Aprobada**. El contratista conocía el estado de los muros y la ubicación de las salidas eléctricas desde la visita técnica. No corresponde al contratista modificar el método constructivo de forma unilateral basándose en supuestos, ya que la ficha técnica es el documento vinculante que define la meta física.

5.7.2.2. Cumplimiento de Estándares e ISOs: El empotramiento de tuberías en muros de albañilería es una práctica permitida por la **Norma E.070**, siempre que se realice de forma vertical y cumpliendo con las dimensiones máximas de picado. El contratista debe garantizar que su personal utilice las herramientas adecuadas (amoladoras) para evitar vibraciones excesivas que afecten la estructura, cumpliendo con los estándares de calidad del NEMAEC.

5.7.2.3. Control de Calidad y Buenas Prácticas: Como buena práctica, se debe priorizar la limpieza y el resane inmediato con mortero de baja retracción. El contratista es responsable de la pericia técnica de sus operarios para no comprometer la estabilidad del muro. Si el contratista es un especialista, debe saber ejecutar el empotramiento según norma sin necesidad de cambiar la ingeniería del proyecto.

5.7.2.4. Disposición del Monitor:

- **Cumplimiento Obligatorio: SE DISPONE** que el contratista proceda con el **empotramiento de tuberías en muros**, tal como se encuentra estipulado en la Ficha Técnica y planos de instalaciones eléctricas.
- **Excepciones en Campo:** Únicamente ante una imposibilidad técnica real o un riesgo crítico debidamente sustentado, se evaluará una solución alterna (canalización por piso o adosado) ambiente por ambiente. Dicha situación **deberá definirse en campo con la presencia y aprobación previa del Monitor de Obra**.
- **Herramientas:** Se prohíbe el uso de herramientas de impacto (combos/cincel) de forma masiva; los cortes en muro deben ser ejecutados obligatoriamente con amoladora para asegurar cortes limpios.

5.7.2.5. Pronunciamiento sobre el Plazo: Esta es una precisión sobre una labor ya contemplada en el expediente. **NO genera derecho a ampliación de plazo**.

6. CONCLUSIONES

- Se determina que el CONSORCIO ENSENADA presenta un retraso crítico acumulado debido a la inacción durante los primeros siete (07) días del plazo contractual, situación generada por la falta de acreditación de su Residente de Servicio. Este tiempo debe ser recuperado sin que medie ampliación de plazo alguna.
- El servicio, al ejecutarse bajo el sistema de Suma Alzada, obliga al contratista a la entrega total de la meta física. Las imprecisiones menores alegadas en el expediente técnico no eximen al contratista de su responsabilidad, ya que este validó la viabilidad del proyecto durante la Visita Técnica y la etapa de consultas previa a la Buena Pro.
- La intervención en la CPNP La Ensenada es un servicio de Mantenimiento y Adecuación; por lo tanto, el contratista debe adaptar su metodología a la infraestructura existente, garantizando la seguridad estructural y la continuidad operativa del servicio policial.
- Se ha ratificado la obligatoriedad de cumplir con los estándares institucionales de la Directiva de la PNP para todos los acabados (pintura, cerámicos y porcelanatos), quedando el contratista sujeto a la aprobación previa de muestras por parte de esta Monitoria.

7. RECOMENDACIONES

- **Al Contratista:** Presentar de manera perentoria, en un plazo de 24 horas, el Cronograma de Aceleración de Trabajos para mitigar el retraso actual, incrementando frentes de trabajo y personal operativo en obra.
- **Al Residente de Servicio:** Dar cumplimiento estricto a la entrega de Informes Semanales todos los viernes, incluyendo el sustento fotográfico y el control de materiales, bajo apercibimiento de registrarse como incumplimiento documentario.
- **Sobre Seguridad y Salud:** Garantizar la vigencia diaria del SCTR y el uso permanente de EPP. Ante el antecedente de faltas detectadas, se recomienda al contratista extremar la supervisión de su personal para evitar paralizaciones e informes de penalización.
- **Sobre Consultas Técnicas:** Ejecutar las partidas de instalaciones eléctricas y estructuras (columnas) según lo dispuesto en las absoluciones del ítem 5 de este comunicado, priorizando siempre la integridad de los muros portantes y el cumplimiento de la Ficha Técnica.

Sin más que informar por el momento, y habiendo absuelto las consultas técnicas del Residente de Servicio bajo los principios de transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo (RNE, NTP y Estándares ISO), queda el contratista notificado de las disposiciones vertidas en el presente documento, las cuales son de cumplimiento obligatorio para garantizar la entrega de la **CPNP Ensenada** en el plazo de 45 días calendario.

Atentamente,

ING. LUIS ALBERTO CALLUPE CASTILLO

Monitor de obra de Mantenimiento y Acondicionamiento - NEMAEC

INFORME Nº 001- 2026-CEPP/RESIDENCIA

PARA	:	**Ing. Luís Callupe** Supervisor de Obra NEMAEC
DE	:	**Arq. Raúl Romero Zapata** Residente de Obra
ASUNTO	:	**COMPATIBILIDAD DE MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANOS.**
FECHA	:	Puente Piedra, 07 de febrero de 2026

Mediante el presente me dirijo a usted, para informarle sobre la compatibilidad del expediente técnico del proyecto: **"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP ENSENADA, DISTRITO PUENTE PIEDRA, LIMA METROPOLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA"**

I. DATOS GENERALES:

PROYECTO	:	**"MANTENIMIENTODE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP ENSENAD, DISTRITO PUENTE PIEDRA, LIMA METROPOLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA**
CONV. NUCLEO EJECUTOR	:	CONVENIO PNP FONCODES.
PRESUPUESTO TOTAL	:	S/. 352,994.69
MODALIDAD EJECUCION	:	CONTRATA – SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCION	:	CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIOS
SUPERVISOR DE OBRA	:	ING. LUIS CALLUPE
RESIDENTE DE OBRA	:	ARQ. RAUL ROMERO ZAPATA

- **UBICACIÓN.**

La comisaria PNP de Ensenada se encuentra ubicada en:

Departamento	:	Lima
Provincia	:	Lima
Distrito	:	Puente Piedra
Dirección	:	Avenida Las Acacias – Calle Las Jacarandas

II. ANALISIS.

Luego de revisar la memoria descriptiva y planos del proyecto, realizamos la compatibilidad con el terreno in situ, **encontrando algunas deficiencias** que son necesarias mencionar para tomar decisiones en el transcurso de la ejecución de la obra:

Compatibilidad del Terreno:

- El terreno donde se va intervenir cuenta con 1,213.28m2, de acuerdo al plano de arquitectura.

Compatibilidad del Proyecto:

1. **DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA**: No se ha encontrado ninguna incompatibilidad.

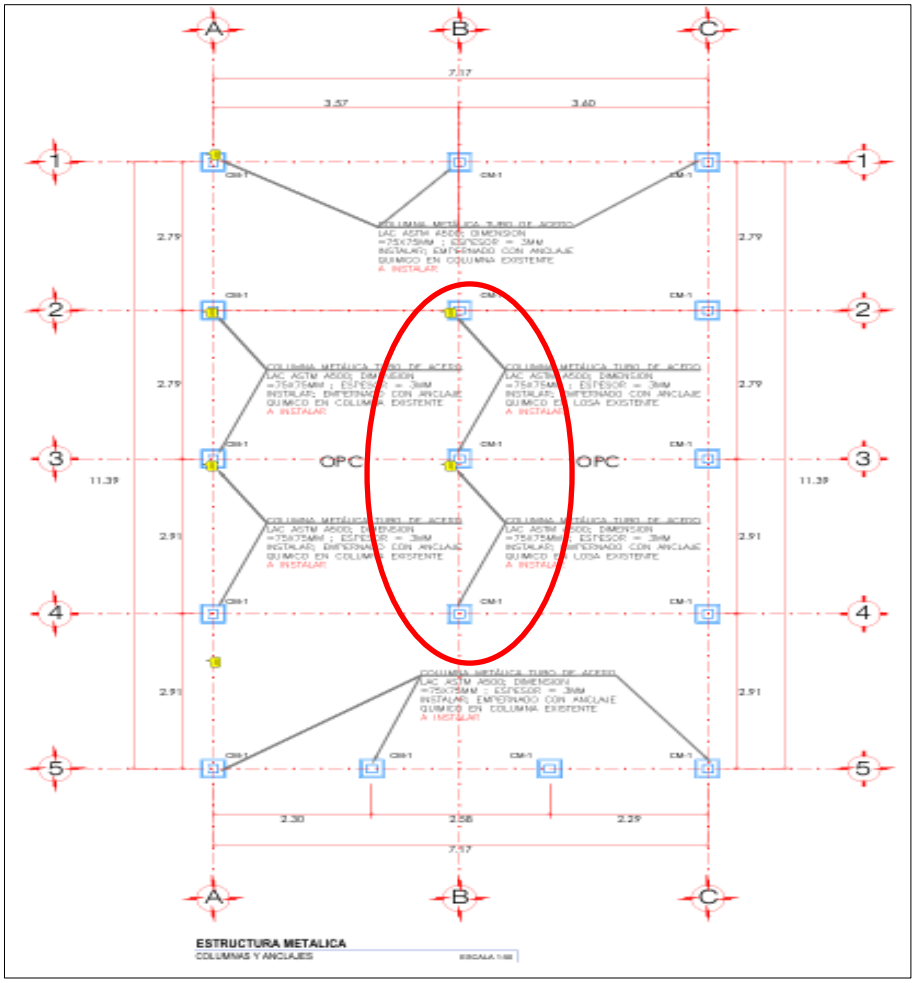
2. **DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA**: Dentro del expediente técnico no se ha encontrado en el CPM, determinar la ruta crítica.

3. **DE LOS METRADOS**: Existe compatibilidad entre la hoja de metrados y los planos del proyecto.

4. **DE LOS PLANOS**: Revisados los planos del proyecto observamos que existe incompatibilidad, a continuación, se detalla:

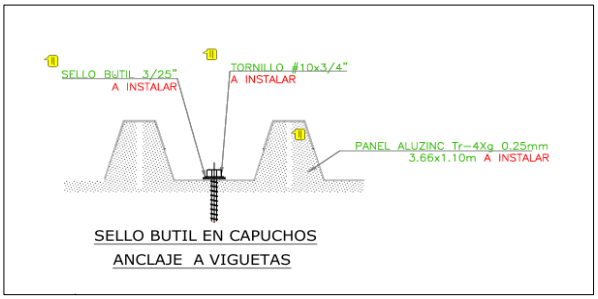
   CONSULTA N°01: En el área de OPC, los planos de arquitectura y estructura no precisan si se realizará un corte parcial de los muros existentes para el empotramiento de las columnas metálicas o si estas serán adosadas a los mismos.

   En la reunión sostenida con los ingenieros de NEMAEC y del Ministerio del Interior, se planteó como consulta si las tres (03) columnas metálicas ubicadas en el centro del área serán efectivamente instaladas o determinarán si va ver cambios o anulación de dichas columnas, por lo que la contratista esperara la respuesta indicada, para su instalación de la cobertura.



Se evidencia la ausencia de planos de corte y de los detalles constructivos necesarios, incluyendo las alturas de piso y techo, lo cual impide una correcta definición y ejecución del proyecto.

En los planos de detalle estructural, los tornillos de fijación correspondientes al anclaje a viguetas se indican ubicados fuera de la cresta (zona alta) de la cobertura metálica trapezoidal, lo cual no resulta conforme a la práctica constructiva recomendada. En tal sentido, se requiere la corrección del detalle constructivo, precisando la ubicación adecuada de los tornillos y de los sellos de estanqueidad, a fin de garantizar una correcta fijación y el adecuado comportamiento frente a filtraciones del sistema de cobertura.



CONSULTA N°02: En los planos de arquitectura de las áreas no se incluyen cortes ni detalles constructivos que definan los cambios de altura de piso interior en el primer y tercer nivel. En consecuencia, se requiere la incorporación de los correspondientes cortes y detalles, a fin de precisar cotas, encuentros y soluciones constructivas asociadas a dichos desniveles.

CONSULTA N°03: Remitir muestras de referencia Pantone de los colores de pintura interior y exterior correspondientes a todos los ambientes de la comisaría, a fin de su validación y correcta especificación en el proyecto.

CONSULTA N°04: En la documentación correspondiente a la instalación de cerámicos y porcelanatos no se indica el grado o nivel de tránsito previsto para cada ambiente. Asimismo, se solicita remitir muestras y especificaciones de calidad, precisando si los revestimientos son esmaltados, pulidos o de acabado rugoso (antideslizante), según corresponda.

CONSULTA N°05: En relación con las instalaciones eléctricas de los tomacorrientes empotrados previstos en las distintas áreas (dormitorios, áreas administrativas, oficinas, pasadizos, entre otros) de los tres (03) pisos de la comisaría, se advierte que la ejecución de tuberías empotradas en muros existentes debe evitarse, ya que el picado de los muros debilita gravemente su capacidad estructural, generando planos de rotura horizontales peligrosos, especialmente en muros portantes perimetrales. En tal sentido, se recomienda que las canalizaciones para tomacorrientes se realicen preferentemente por el piso, a fin de minimizar riesgos estructurales.

Es cuanto se informa para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ARQ. RAÚL ROBERTO ROMERO ZAPATA
Residente de Obra
CAP: 12280

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP LA ENSENADA – Puente Piedra / CPNP CARABAYLLO – Carabayllo

CONTRATO N°015-2026-NEMAEC

Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Infraestructura de la CPNP LA ENSENADA – Puente Piedra y CPNP CARABAYLLO – Carabayllo, que celebran de una parte el Núcleo Ejecutor para el Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarías - NEMAEC, en adelante "LA ENTIDAD CONTRATANTE", con RUC N°20614998033, con domicilio legal en CALLE MANCO SEGUNDO N°2621, Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, representado por el señor **MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO**, identificado con DNI N°40382546, y de la otra parte el CONSORCIO ENSENADA integrado por la empresa CORPORACION GRUPO SOBRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC N°20542577836 y la empresa CONTRATISTAS & CONSULTORES CIENFUEGOS E.I.R.L, con RUC N°20573004427, formalizado a través del Contrato Privado de Consorcio de fecha 28 de enero de 2026, con firmas legalizadas de los consorciados ante el Notario de Huánuco, Abogado CORINA LÓPEZ DE ISRAEL, debidamente representado por su Representante Común, el señor **ROBERT ROGER SOBRADO CHÁVEZ**, Identificado con DNI N°45806321, según acuerdo contenido en la Cláusula Novena del Contrato de Consorcio, señalando domicilio legal para efectos de notificaciones relacionadas a la ejecución del contrato en Jirón Centenario N°179 (Bloque B – Dpto. 506), Distrito de Breña – Departamento de Lima, con teléfono celular N°914, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes:

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha Con fecha 05 de enero de 2026, la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales – UGPE de FONCODES, remitió al NEMAEC, mediante OFICIO N°000001-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE, la Ficha Técnica aprobada de la CPNP Carabayllo - Carabayllo, para el acondicionamiento de la Comisaría PNP CPNP San Martín de Porres, de conformidad con la opinión técnica favorable contenida en el Informe N°043-2025-TBCR.

Con fecha 14 de enero de 2026, la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales – UGPE de FONCODES, remitió al NEMAEC, mediante OFICIO N°000029-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE, la Ficha Técnica aprobada de LA ENSENADA – Puente Piedra, para el acondicionamiento de la Comisaría CPNP LA ENSENADA – Puente Piedra, de conformidad con la opinión técnica favorable contenida en el Informe N°011-2025-OORV.

Las citadas Fichas Técnicas han sido elaboradas para el mantenimiento y acondicionamiento integral de la CPNP LA ENSENADA – Puente Piedra y CPNP CARABAYLLO – Carabayllo, considerando los plazos de ejecución y comprendiendo las metas, metrados, criterios de intervención y presupuesto requerido para optimizar la capacidad operativa de dicha dependencia policial, en concordancia con el objeto de la intervención previsto en Convenio N°005-2025-FONCODES, según la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE y lo establecido en el Art. 16 de la Ley 32416.

CONSORCIO ENSENADA
ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ
Representante Común

Con fecha 16 de enero de 2026, LA ENTIDAD CONTRATANTE, mediante la Convocatoria N°009-2026-NEMAEC, invitó a las empresas interesadas a presentar propuestas técnico - económicas para el "Servicio de Mantenimiento y Acondicionamiento de la infraestructura de la CPNP LA ENSENADA – Puente Piedra y la CPNP CARABAYLLO – Carabayllo, según la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE y lo establecido en el Art. 16 de la Ley 32416". Asimismo, con fecha 26 de enero de 2026, LA ENTIDAD CONTRATANTE, mediante Acta de Comité de Adjudicación del mismo día, otorgó la Buena Pro al CONSORCIO ENSENADA, cuyo consentimiento fue publicada al siguiente día, a través de la página Web de FONCODES.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA de la CPNP LA ENSENADA – Puente Piedra y la CPNP CARABAYLLO – Carabayllo, para optimizar su capacidad operativa y, con ello fortalecer la labor de la Policía Nacional del Perú en los Distritos de Puente Piedra y Carabayllo respectivamente, conforme a las características y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y el presente contrato.

Esta acción se realizará en el marco del Convenio de Cooperación interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS y el Ministerio del interior-MININTER, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 16.1 del Artículo 16 de la Ley N°32416.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 698,843.68** (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTITRES CON 68/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo total del servicio, incluyendo de ser aplicable, todos los impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en soles, luego de emitida el ACTA DE CONFORMIDAD DE EJECUCIÓN y la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá los diez (10) días calendarios, de producida la recepción del servicio.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

CONSORCIO ENSENADA
ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ
Representante Común

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **cuarenta y cinco (45) días calendarios**, el mismo que se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por los TERMINOS DE REFERENCIA y sus respectivos Anexos (Anexos N°01, N°02, N°03, N°04 y N°05), la Ficha Técnica aprobada por la UGPE-FONCODES y el Acta de Reunión de Inicio y Compromiso de Ejecución Técnica, así como, la Declaración Jurada de Capacidad Operativa y No Superposición de Recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA será responsable ante LA ENTIDAD CONTRATANTE por los daños o desperfectos que pudiera ocasionar a la PNP o en caso de la entrega del servicio diferente a lo solicitado. El servicio objeto del presente contrato, deberá contar con una **garantía mínima de dieciocho (18) meses**, computados desde el día siguiente de la conformidad del servicio.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

La conformidad de la prestación será otorgada por la administración de LA ENTIDAD CONTRATANTE, previa verificación de que los servicios recibidos se ajustan estrictamente a los Términos de Referencia y Fichas Técnicas aprobadas por la UGPE. Para el otorgamiento de la conformidad, es requisito indispensable el cierre y entrega del Cuaderno de incidencias debidamente diligenciado y firmado, así como la presentación de las pruebas de operatividad según el RNE.

De identificarse observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE comunicará formalmente a EL CONTRATISTA, indicando su sentido de manera clara y precisa. Se otorgará un plazo de tres (03) días calendario para la subsanación, el cual podrá variar en función de la complejidad o sofisticación de las correcciones requeridas.

Si, vencido el plazo otorgado, EL CONTRATISTA no subsana las observaciones a cabalidad, LA ENTIDAD CONTRATANTE no concederá períodos adicionales para correcciones. En este supuesto, corresponderá aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo original de subsanación, sin que se consideren los días en los que LA ENTIDAD CONTRATANTE haya incurrido para efectuar las revisiones y notificar las observaciones.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas el presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con LA ENTIDAD CONTRATANTE en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES POR MORA E INCUMPLIMIENTOS ESPECÍFICOS

CONSORCIO ENSENADA
ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ
Representante Común

El incumplimiento de EL CONTRATISTA en la entrega del servicio contratado, en el plazo y condiciones establecidas, originará la aplicación de una penalidad ascendente al 0.5% del monto del contrato por cada día de atraso, hasta un tope de 10% del monto total del contrato (Monto que será evaluado por el NEMAEC), los que serán descontados del pago de la valorización final del contrato. Si se llega al tope máximo, LA ENTIDAD CONTRATANTE tiene la facultad de resolver el contrato por incumplimiento.

EL CONTRATISTA deberá presentar mediante el personal clave (residente de obra), plan de trabajo, procedimientos de actividades, protocolos de liberación de partidas nuevas, intervenidas o reparadas. El residente presentará una programación anticipada de liberación de los protocolos, coordinada previamente con el Núcleo Ejecutor. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 10% del monto total del contrato.

Se deberá de realizar las pruebas requeridas en el proyecto (operatividad y funcionamiento), según el RNE. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 10% del monto total del contrato. Las herramientas o equipos utilizados deberán estar en buenas condiciones, calibrados si fuera el caso. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 3% del monto total del contrato.

EL CONTRATISTA deberá presentar mediante su residente de obra el cronograma sincerado al inicio de la ejecución y durante, si fuera necesario, o a solicitud del NÚCLEO EJECUTOR. De no realizar lo mencionado líneas arriba, se aplicará una penalidad del 10% del monto total del contrato.

En ningún caso el retraso en la entrega de las instalaciones podrá exceder diez días. Si el atraso fuera mayor al tope de la penalidad señalada precedentemente, se resolverá el Contrato, previa evaluación del NEMAEC.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

- DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: CALLE MANCO SEGUNDO N°2621, Distrito de LINCE, Provincia y Departamento de Lima.
- DOMICILIO DEL CONTRATISTA: JIRÓN CENTENARIO N°179 (BLOQUE B – DPTO. 506), Distrito de BREÑA, Provincia y Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

CONSORCIO ENSENADA
ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ
Representante Común

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, total o parcialmente, en los siguientes casos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
b) Incumplimiento de obligaciones, por causa atribuible a la parte que incumple.
c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente.

Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

A la suscripción del contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier personal de LA ENTIDAD CONTRATANTE. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

MIGUEL IVAN ALARCON PARCO
PRESIDENTE
NEMAEC

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución del contrato, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de EL CONTRATISTA, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los próximos procesos de contratación de servicios del Núcleo Ejecutor. En ningún caso, dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Para todo lo no previsto en la presente contratación, es de aplicación supletoria la Constitución Política del Perú, así como, las normas de derecho público que resulten aplicables a las contrataciones de bienes y/o servicios, las disposiciones pertinentes del Código Civil y demás normas de derecho privado, en ese orden de prelación.

CONSORCIO ENSENADA
ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ
Representante Común

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia o diferencia que surja sobre la aplicación del contrato, incluida lo que se refiera a su nulidad e invalidez, será resuelta de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.

El arbitraje se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Lima. Antes de iniciar el proceso arbitral, las partes se obligan a agotar la etapa de Trato Directo por un periodo no menor a cinco (05) días hábiles para resolver discrepancias técnicas o administrativas. El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte designará un árbitro en su solicitud de arbitraje y respuesta, respectivamente y estos árbitros designarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará ante la respectiva Cámara de Comercio, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación.

Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no consigan ponerse de acuerdo sobre la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la aceptación del último arbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar a la respectiva Cámara de Comercio de la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles. El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

EL CONTRATISTA se comprometa a:

- Guardar la debida reserva sobre la información que produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecución del Contrato, así como, a utilizar adecuadamente la información o documentación que se les proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada única y exclusivamente a efectos del cumplimiento del Contrato, comprometiéndose además a no compartir la misma con terceros, salvo autorización expresa del NEMAEC.
- A mantener reserva absoluta sobre la infraestructura y documentación de la CPNP LA ENSENADA – Puente Piedra y la CPNP CARABAYLLO – Carabayllo a la que tenga acceso, prohibiéndose cualquier registro fotográfico o difusión no autorizada de áreas críticas por motivos de seguridad institucional de la PNP.
- Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instrucción, acuerdo, contrato o procedimiento emitido por el NEMAEC con respecto al acceso y manejo de la información y las prácticas para resguardarlos.

De acuerdo con las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2026.

"LA ENTIDAD CONTRATANTE"	CONSORCIO ENSENADA ROBERT ROGER SOBRADO CHAVEZ Representante Común "EL CONTRATISTA"
Sr. MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO	**ROBERT ROGER SOBRADO CHÁVEZ**
Presidente NEMAEC	Represente Común CONSORCIO ENSENADA